

问题

请列举政策中规定的医院作为医疗器械监管的责任与义务。

注：政策法规中通常以「医疗器械使用单位」指代医院等医疗机构。

关键溯源条文

一、《医疗器械使用质量监督管理办法》

序号	规范	条号/章节	页码	wiki 路径	原文摘抄
1	《医疗器械使用质量监督管理办法》	第四条	1	wiki/医疗器械使用质量监督管理办法/第一章总则/总则.md	医疗器械使用单位应当按照本办法，配备与其规模相适应的医疗器械质量管理机构或者质量管理人员，建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理制度，承担本单位使用医疗器械的质量管理责任。
2	《医疗器械使用质量监督管理办法》	第六条	1	wiki/医疗器械使用质量监督管理办法/第一章总则/总则.md	医疗器械使用单位发现所使用的医疗器械发生不良事件或者可疑不良事件的，应当按照医疗器械不良事件监测的有关规定报告并处理。
3	《医疗器械使用质量监督管理办法》	第七条	2	wiki/医疗器械使用质量监督管理办法/第二章采购、验收与贮存/采购、验收与贮存.md	医疗器械使用单位应当对医疗器械采购实行统一管理，由其指定的部门或者人员统一采购医疗器械，其他部门或者人员不得自行采购。
4	《医疗器械使用质量监督管理办法》	第八条	2	wiki/医疗器械使用质量监督管理办法/第二章采购、验收与贮存/采购、验收与贮存.md	医疗器械使用单位应当从具有资质的医疗器械生产经营企业购进医疗器械，索取、查验供货者资质、医疗器械注册证或者备案凭证等证明文件。对购进的医疗器械应当验明产品合格证明文件，并按规定进行验收。

序号	规范	条号/章节	页码	wiki 路径	原文摘抄
5	《医疗器械使用质量监督管理办法》	第九条	2	wiki/医疗器械使用质量监督管理办法/第二章采购、验收与贮存/采购、验收与贮存.md	医疗器械使用单位应当真实、完整、准确地记录进货查验情况。进货查验记录应当保存至医疗器械规定使用期限届满后 2 年或者使用终止后 2 年。大型医疗器械进货查验记录应当保存至医疗器械规定使用期限届满后 5 年或者使用终止后 5 年；植入性医疗器械进货查验记录应当永久保存。医疗器械使用单位应当妥善保存购入第三类医疗器械的原始资料，确保信息具有可追溯性。
6	《医疗器械使用质量监督管理办法》	第十条	2	wiki/医疗器械使用质量监督管理办法/第二章采购、验收与贮存/采购、验收与贮存.md	医疗器械使用单位贮存医疗器械的场所、设施及条件应当与医疗器械品种、数量相适应，符合产品说明书、标签标示的要求及使用安全、有效的需要；对温度、湿度等环境条件有特殊要求的，还应当监测和记录贮存区域的温度、湿度等数据。
7	《医疗器械使用质量监督管理办法》	第十一条	2	wiki/医疗器械使用质量监督管理办法/第二章采购、验收与贮存/采购、验收与贮存.md	医疗器械使用单位应当按照贮存条件、医疗器械有效期限等要求对贮存的医疗器械进行定期检查并记录。
8	《医疗器械使用质量监督管理办法》	第十二条	3	wiki/医疗器械使用质量监督管理办法/第二章采购、验收与贮存/采购、验收与贮存.md	医疗器械使用单位不得购进和使用未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。
9	《医疗器械使用质量监督管理办法》	第十三条	4	wiki/医疗器械使用质量监督管理办法/第三章使用、维护与转让/使用、维护与转让-1.md	医疗器械使用单位应当建立医疗器械使用前质量检查制度。在使用医疗器械前，应当按照产品说明书的有关要求进行检查。
10	《医疗器械使用质量监督管理办法》	第十四条	4	wiki/医疗器械使用质量监督管理办法/第三章使用、维护与转让/使用、维护与转让-1.md	医疗器械使用单位对植入和介入类医疗器械应当建立使用记录，植入性医疗器械使用记录永久保存，相关资料应当纳入信息化管理系统，确保信息可追溯。

序号	规范	条号/章节	页码	wiki 路径	原文摘抄
11	《医疗器械使用质量监督管理办法》	第十五条	4	wiki/医疗器械使用质量监督管理办法/第三章使用、维护与转让/使用、维护与转让-1.md	医疗器械使用单位应当建立医疗器械维护维修管理制度。对需要定期检查、检验、校准、保养、维护的医疗器械，应当按照产品说明书的要求进行检查、检验、校准、保养、维护并记录，及时进行分析、评估，确保医疗器械处于良好状态。对使用期限长的大型医疗器械，应当逐台建立使用档案，记录其使用、维护等情况。记录保存期限不得少于医疗器械规定使用期限届满后 5 年或者使用终止后 5 年。
12	《医疗器械使用质量监督管理办法》	第十六条	4	wiki/医疗器械使用质量监督管理办法/第三章使用、维护与转让/使用、维护与转让-1.md	医疗器械使用单位应当按照产品说明书等要求使用医疗器械。一次性使用的医疗器械不得重复使用，对使用过的应当按照国家有关规定销毁并记录。
13	《医疗器械使用质量监督管理办法》	第十七条	4	wiki/医疗器械使用质量监督管理办法/第三章使用、维护与转让/使用、维护与转让-1.md	医疗器械使用单位可以按照合同的约定要求医疗器械生产经营企业提供医疗器械维护维修服务，也可以委托有条件和能力的维修服务机构进行医疗器械维护维修，或者自行对在用医疗器械进行维护维修。
14	《医疗器械使用质量监督管理办法》	第十八条	5	wiki/医疗器械使用质量监督管理办法/第三章使用、维护与转让/使用、维护与转让-1.md	医疗器械使用单位应当在每次维护维修后索取并保存相关记录；自行对医疗器械进行维护维修的，应当加强对从事医疗器械维护维修的技术人员的培训考核，并建立培训档案。
15	《医疗器械使用质量监督管理办法》	第十九条	5	wiki/医疗器械使用质量监督管理办法/第三章使用、维护与转让/使用、维护与转让-2.md	医疗器械使用单位发现使用的医疗器械存在安全隐患的，应当立即停止使用，通知检修；经检修仍不能达到使用安全标准的，不得继续使用，并按照有关规定处置。
16	《医疗器械使用质量监督管理办法》	第二十条	5	wiki/医疗器械使用质量监督管理办法/第三章使用、维护与转让/使用、维护与转让-2.md	医疗器械使用单位之间转让在用医疗器械，转让方应当确保所转让的医疗器械安全、有效……不得转让未依法注册或者备案、无合格证明文件或者检验不合格，以及过期、失效、淘汰的医疗器械。

序号	规范	条号/章节	页码	wiki 路径	原文摘抄
17	《医疗器械使用质量监督管理办法》	第二十一条	6	wiki/医疗器械使用质量监督管理办法/第三章使用、维护与转让/使用、维护与转让-2.md	医疗器械使用单位接受捐赠医疗器械的，受赠方应当参照本办法第八条关于进货查验的规定进行查验，符合要求后方可使用。不得捐赠未依法注册或者备案、无合格证明文件或者检验不合格，以及过期、失效、淘汰的医疗器械。
18	《医疗器械使用质量监督管理办法》	第二十四条	7	wiki/医疗器械使用质量监督管理办法/第四章监督管理/监督管理.md	医疗器械使用单位应当按照本办法和本单位建立的医疗器械使用质量管理制度，每年对医疗器械质量管理工作进行全面自查，并形成自查报告。
19	《医疗器械使用质量监督管理办法》	第二十三条	7	wiki/医疗器械使用质量监督管理办法/第四章监督管理/监督管理.md	医疗器械使用单位、生产经营企业和维修服务机构等应当配合食品药品监督管理部门的监督检查，如实提供有关情况和资料，不得拒绝和隐瞒。

二、《医疗器械监督管理条例》

序号	规范	条号/章节	页码	wiki 路径	原文摘抄
20	《医疗器械监督管理条例》	第四十五条	7	wiki/医疗器械监督管理条例/第四章医疗器械经营与使用/医疗器械经营与使用-2.md	医疗器械经营企业、使用单位应当从具备合法资质的医疗器械注册人、备案人、生产经营企业购进医疗器械。购进医疗器械时，应当查验供货者的资质和医疗器械的合格证明文件，建立进货查验记录制度。
21	《医疗器械监督管理条例》	第四十八条	8	wiki/医疗器械监督管理条例/第四章医疗器械经营与使用/医疗器械经营与使用-2.md	医疗器械使用单位应当有与在用医疗器械品种、数量相适应的贮存场所和条件。医疗器械使用单位应当加强对工作人员的技术培训，按照产品说明书、技术操作规范等要求使用医疗器械。

序号	规范	条号/章节	页码	wiki 路径	原文摘抄
22	《医疗器械监督管理条例》	第四十九条	8	wiki/医疗器械监督管理条例/第四章医疗器械经营与使用/医疗器械经营与使用-2.md	医疗器械使用单位对重复使用的医疗器械，应当按照国务院卫生主管部门制定的消毒和管理的规定进行处理。一次性使用的医疗器械不得重复使用，对使用过的应当按照国家有关规定销毁并记录。
23	《医疗器械监督管理条例》	第五十条	8	wiki/医疗器械监督管理条例/第四章医疗器械经营与使用/医疗器械经营与使用-2.md	医疗器械使用单位对需要定期检查、检验、校准、保养、维护的医疗器械，应当按照产品说明书的要求进行检查、检验、校准、保养、维护并予以记录，及时进行分析、评估，确保医疗器械处于良好状态.....对使用期限长的大型医疗器械，应当逐台建立使用档案.....记录保存期限不得少于医疗器械规定使用期限终止后 5 年。
24	《医疗器械监督管理条例》	第五十一条	9	wiki/医疗器械监督管理条例/第四章医疗器械经营与使用/医疗器械经营与使用-2.md	医疗器械使用单位应当妥善保存购入第三类医疗器械的原始资料，并确保信息具有可追溯性。使用大型医疗器械以及植入和介入类医疗器械的，应当将医疗器械的名称、关键性技术参数等信息以及与使用质量安全密切相关的必要信息记载到病历等相关记录中。
25	《医疗器械监督管理条例》	第五十二条	9	wiki/医疗器械监督管理条例/第四章医疗器械经营与使用/医疗器械经营与使用-2.md	发现使用的医疗器械存在安全隐患的，医疗器械使用单位应当立即停止使用，并通知医疗器械注册人、备案人或者其他负责产品质量的机构进行检修；经检修仍不能达到使用安全标准的医疗器械，不得继续使用。
26	《医疗器械监督管理条例》	第五十五条	9	wiki/医疗器械监督管理条例/第四章医疗器械经营与使用/医疗器械经营与使用-2.md	医疗器械经营企业、使用单位不得经营、使用未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。
27	《医疗器械监督管理条例》	第五十六条	9	wiki/医疗器械监督管理条例/第四章医疗器械经营与使用/医疗器械经营与使用-2.md	医疗器械使用单位之间转让在用医疗器械，转让方应当确保所转让的医疗器械安全、有效，不得转让过期、失效、淘汰以及检验不合格的医疗器械。

序号	规范	条号/章节	页码	wiki 路径	原文摘抄
28	《医疗器械监督管理条例》	第四十八条 (配置许可)	8	wiki/医疗器械监督管理条例/第四章医疗器械经营与使用/医疗器械经营与使用-2.md	医疗器械使用单位配置大型医用设备.....应当经省级以上人民政府卫生主管部门批准，取得大型医用设备配置许可证。

三、《中华人民共和国医疗器械管理法（征求意见稿）》

序号	规范	条号/章节	页码	wiki 路径	原文摘抄
29	《中华人民共和国医疗器械管理法（征求意见稿）》	第九十四条	30	wiki/中华人民共和国医疗器械管理法（征求意见稿）/第七章医疗器械使用/医疗器械使用-1.md	医疗器械使用单位应当建立并执行医疗器械质量和使用行为管理制度，合理、规范使用医疗器械，保障医疗器械使用安全。医疗器械使用单位法定代表人、主要负责人对本单位医疗器械使用质量和使用行为全面负责。
30	《中华人民共和国医疗器械管理法（征求意见稿）》	第九十八条	32	wiki/中华人民共和国医疗器械管理法（征求意见稿）/第七章医疗器械使用/医疗器械使用-2.md	医疗器械使用单位应当遵循安全、有效、经济的原则，采用与患者疾病相适应的医疗器械进行诊疗活动，加强对工作人员的技术培训，按照诊疗指南、产品说明书、技术操作规范等合理使用医疗器械.....需要向患者说明的，应当如实告知，不得隐瞒或者虚假宣传，误导患者。
31	《中华人民共和国医疗器械管理法（征求意见稿）》	第一百零八条	36	wiki/中华人民共和国医疗器械管理法（征求意见稿）/第八章医疗器械警戒与召回/医疗器械警戒与召回-2.md	使用单位应当建立本单位医疗器械警戒制度，明确相关部门和人员并主动收集、报告警戒信息，配合注册人、备案人开展风险评价，依法开展警戒活动。
32	《中华人民共和国医疗器械管理法（征求意见稿）》	第一百一十二条	37	wiki/中华人民共和国医疗器械管理法（征求意见稿）/第八章医疗器械警戒与召回/医疗器械警戒与召回-1.md	医疗器械受托生产企业、经营企业、使用单位发现生产、经营、使用的医疗器械存在缺陷情形的，应当立即停止生产、经营、使用，通知医疗器械注册人、备案人，并保留相关记录.....应当配合医疗器械注册人、备案人做好产品召回工作。

序号	规范	条号/章节	页码	wiki 路径	原文摘抄
33	《中华人民共和国医疗器械管理法（征求意见稿）》	第一百一十三条	37	wiki/中华人民共和国医疗器械管理法（征求意见稿）/第八章医疗器械警戒与召回/医疗器械警戒与召回-1.md	医疗器械注册人、备案人、生产企业、经营企业和使用单位应当建立并执行医疗器械追溯制度，按照规定记录生产、经营、使用相关信息，保证医疗器械可追溯。

四、《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》

序号	规范	条号/章节	页码	wiki 路径	原文摘抄
34	《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》	第十六条	6	wiki/医疗器械不良事件监测和再评价管理办法/第二章职责与义务/职责与义务-2.md	医疗器械经营企业、使用单位应当履行下列主要义务：（一）建立本单位医疗器械不良事件监测工作制度，医疗机构还应当将医疗器械不良事件监测纳入医疗机构质量安全管理重点工作；（二）配备与其经营或者使用规模相适应的机构或者人员从事医疗器械不良事件监测相关工作；（三）收集医疗器械不良事件，及时向持有人报告，并按照规定向监测机构报告。

答案

综合上述四部规范，医院（医疗器械使用单位）作为医疗器械监管的责任与义务可归纳为以下 **十二大** 类：

1. 质量管理主体责任（见溯源表序号 1、29）

- 配备与规模相适应的质量管理机构或质量管理人员；
- 建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理体系；
- 法定代表人、主要负责人对医疗器械使用质量和使用行为全面负责。

2. 采购与进货查验义务（见溯源表序号 3、4、5、20）

- 实行统一采购，由指定部门或人员统一采购，其他部门不得自行采购；
- 从具备合法资质的生产经营企业购进，查验供货者资质和产品合格证明文件；
- 建立进货查验记录制度，真实、完整、准确记录并按规定期限保存；
- 妥善保存购入第三类医疗器械的原始资料，确保可追溯。

3. 贮存管理义务（见溯源表序号 6、7、8、26）

- 贮存场所、设施及条件与品种、数量相适应，符合产品说明书和标签标示要求；
- 对温度、湿度等环境条件有特殊要求的，须监测和记录贮存区域数据；

- 按贮存条件和有效期限要求定期检查并记录；
- 不得购进和使用未依法注册或备案、无合格证明文件及过期、失效、淘汰的医疗器械。

4. 使用前质量检查义务（见溯源表序号 9）

- 建立使用前质量检查制度，按产品说明书要求进行检查；
- 使用无菌医疗器械前，检查包装及其有效期，包装破损、超过有效期限等不得使用的，不得使用。

5. 使用记录与追溯义务（见溯源表序号 10、24、33）

- 对植入和介入类医疗器械建立使用记录，植入性器械使用记录永久保存并纳入信息化管理；
- 使用大型医疗器械及植入和介入类器械的，须将名称、关键性技术参数等信息记载到病历等相关记录中；
- 建立并执行医疗器械追溯制度，保证医疗器械可追溯。

6. 维护维修与档案管理义务（见溯源表序号 11、13、14、23）

- 建立维护维修管理制度，按产品说明书要求进行定期检查、检验、校准、保养、维护并记录，及时分析、评估；
- 对大型医疗器械逐台建立使用档案，记录保存期限不少于规定使用期限届满后 5 年或使用终止后 5 年；
- 自行或委托维修的，须保存维护维修记录，自行维修的须对技术人员培训考核并建立培训档案。

7. 合理使用与临床告知义务（见溯源表序号 12、21、22、30）

- 按产品说明书等技术操作规范合理使用医疗器械；
- 加强工作人员技术培训；
- 遵循安全、有效、经济原则，采用与患者疾病相适应的医疗器械；
- 需要向患者说明的事项应当如实告知，不得隐瞒或虚假宣传；
- 一次性使用的医疗器械不得重复使用，用后须按国家规定销毁并记录；
- 重复使用的医疗器械须按消毒和管理规定处理。

8. 安全隐患处置与召回配合义务（见溯源表序号 15、25、32）

- 发现医疗器械存在安全隐患的，立即停止使用并通知检修，检修后仍不能达到安全标准的不得继续使用；
- 发现使用的医疗器械存在缺陷的，立即停止使用，通知注册人、备案人，并保留相关记录；
- 配合注册人、备案人做好产品召回工作。

9. 不良事件监测与警戒义务（见溯源表序号 2、31、34）

- 建立本单位医疗器械不良事件监测/警戒制度，明确相关部门和人员；
- 主动收集不良事件，及时向持有人/注册人报告，并按要求向监测机构报告；
- 将不良事件监测纳入医疗机构质量安全管理重点工作；
- 配合注册人、备案人开展风险评价和警戒活动。

10. 转让与捐赠管理义务（见溯源表序号 16、17）

- 转让在用医疗器械的，须确保所转让器械安全、有效，提供合法证明文件，双方签订协议并移交相关资料，经有资质的检验机构检验合格后方可转让；
- 接受捐赠的，受赠方须按进货查验规定进行查验，符合要求后方可使用；

- 不得转让或捐赠未依法注册或备案、无合格证明文件、检验不合格，以及过期、失效、淘汰的医疗器械。

11. 自查与配合监管义务（见溯源表序号 18、19）

- 每年对医疗器械质量管理工作进行全面自查，形成自查报告；
- 配合药监部门的监督检查，如实提供有关情况和资料，不得拒绝和隐瞒。

12. 大型医用设备配置许可义务（见溯源表序号 28）

- 配置大型医用设备须与功能定位和临床需求相适应，具有相应技术条件、配套设施和专业人员；
- 须经省级以上卫生健康主管部门批准，取得大型医用设备配置许可证。